CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES INFORMATIQUES

Entre les soussignés :

La société **Dunevrel Assurances SA**, société d'assurance fictive au capital de 40 000 000 €, immatriculée sous le n° 000 000 000 RCS Villefictive (numéro fictif), dont le siège est situé 1 place de l'Exemple, 00000 Villefictive, ci-après « le Client »,

Et la société **Plurévane Conseil SAS**, société de conseil en informatique fictive au capital de 120 000 €, immatriculée sous le n° 000 000 000 RCS Villefictive (numéro fictif), dont le siège est situé 12 avenue de l'Exemple, 00000 Villefictive, ci-après « le Prestataire ».

Article 1 – Objet

Le Client confie au Prestataire, qui l'accepte, la tierce maintenance applicative de ses applications de gestion des contrats d'assurance et des sinistres, dont la liste figure au cahier des charges. La prestation comprend la maintenance corrective, la maintenance évolutive dans la limite du volume prévu et l'assistance aux équipes du Client.

Article 2 – Durée

Le présent contrat prend effet le 1er février 2027 pour une durée de vingt-quatre (24) mois. Il peut être renouvelé par avenant écrit signé des deux parties.

Article 3 – Prix et facturation

Le prix de la prestation est fixé à 480 000 € HT par an, ferme pendant la première année. Il est facturé chaque mois, à terme échu, par douzièmes de 40 000 € HT.

Article 4 – Pénalités

Tout manquement aux niveaux de service définis en annexe entraîne une pénalité de 2 000 € par jour, sans plafond, cumulable avec tous dommages et intérêts.

Article 5 – Obligations du Prestataire

Le Prestataire affecte à la prestation une équipe compétente, dont il assure seul l'encadrement. Il remet chaque mois au Client un rapport d'activité présentant les incidents traités et le respect des niveaux de service. Un comité de pilotage réunit les parties chaque trimestre.

Article 6 – Responsabilité

Le Prestataire est responsable, sans limitation de montant, de l'ensemble des dommages directs et indirects subis par le Client, y compris les pertes d'exploitation, de données et de chiffre d'affaires.

Article 7 – Paiement

Le Client règle les factures à quatre-vingt-dix (90) jours fin de mois à compter de leur validation par son service achats, laquelle intervient dans un délai de soixante (60) jours suivant leur réception.

Article 8 – Réversibilité

À la fin du contrat, quelle qu'en soit la cause, le Prestataire remet au Client la documentation à jour des applications et l'assiste dans la reprise de la maintenance, par lui-même ou par un tiers, pendant une durée de deux (2) mois.

Article 9 – Résiliation

Le Client peut résilier tout ou partie du présent contrat à tout moment, sans motif ni indemnité, moyennant un préavis de quinze (15) jours.

Article 10 – Confidentialité et données personnelles

Chaque partie s'engage à ne pas divulguer les informations confidentielles de l'autre partie. Le Prestataire ne traite les données personnelles auxquelles il accède que pour les besoins de la prestation, sur les seules instructions du Client et dans le respect de la réglementation applicable.

Article 11 – Assurances

Le Prestataire déclare être titulaire d'une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable et en justifie à la première demande du Client.

Article 12 – Droit applicable et litiges

Le présent contrat est soumis au droit français. À défaut d'accord amiable, tout litige relève du tribunal compétent.

Fait à Villefictive, le 3 novembre 2026, en deux exemplaires.

Pour le Client (fictif) Pour le Prestataire (fictif)

Annexe – Niveaux de service

Les niveaux de service ci-dessous sont mesurés chaque mois, sur les jours ouvrés, de 8 h à 19 h.

– Disponibilité des applications : au moins 99,5 % du temps sur le mois.

– Prise en charge d'un incident bloquant : dans un délai d'une (1) heure ouvrée suivant son signalement.

– Correction d'un incident bloquant : dans un délai de huit (8) heures ouvrées suivant son signalement.